

动，并不要求必须多次或多次实施非法行医行为作为认定诊疗活动的限制条件。换言之，只要行为人对病人进行诊断，给出治疗方案，利于病人减缓病痛或恢复健康的行为，就是诊疗活动。当非法医疗行为未造成实害后果时，非法行医行为一般以行政处罚方式予以监督管理，且《医疗机构管理条例实施细则》关于非法行医被行政处罚内容，也未以人数、次数为限制条件，如发现未取得资格证擅自执业的即被行政处罚等。此种理解不会出现刑事手段打击范围过宽的情形。因立法者在立法时已考虑实践情况，增加了“情节严重”的限制条件，为行政处罚留有相应空间。

就本案而言，2020年9月1日，被告人陈某某知道自己不具备行医资格，仍在某地家中为侍某诊断病情，并进行针灸治疗，缓解侍某的病痛，符合医疗活动特征，属于非法行医行为。

二、被告人陈某某在刑满释放后再次实施非法行医行为，属于该罪的“其他情节严重”情形

非法行医罪的入罪条件之一情节严重，立法者采取“列举+兜底条款”的方式，从实害后果、对公共卫生的危害程度、行为人的主观恶性等方面对“情节严重”情形予以例举，并以兜底条款来应对情势变化和法律疏漏。一般而言，我们都以同质解释方法对兜底条款作出合理解释，达到恰当适用刑法惩治手段的目的。也就是说，对于列举情节严重之外的非法行医行为是否属于其他情节严重，我们应从行为违法性和社会危害性上予以评判，只有与明确列举的情节严重情形的社会危害性相当，才具有刑事可罚性。非法行医罪的“其他严重情节情形”亦在此范畴。同时，非法行医罪的“其他严重情节情形”没有明确具体内容，我们亦可用“举轻以明重”的原则比较相应行为的社会危害性，若重行为的危害性大于轻行为，则可入罪，反之出罪。

本案中，被告人陈某某曾在2013年8月7日、2014年9月16日因非法行医，先后两次被给予行政处罚。后因再次非法行医，于2018年1月11日被宿迁市宿豫区人民法院判处刑罚，刑满释放后，于2020年9月1日因非法行医被查处。上述情形与非法行医罪的情节严重情形之一的“非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后，再次非法行医的”相似，二者是在未出现实害后果、对公共卫生、人身造成危险的前提下相比较，具有合理性。从主观上看，因非法行医两次行政处罚后再次行政处罚的主观恶性，与因非法行医受到刑事处罚后又实施非法行医行为的主观恶性相比，后者明显重于前者；从行为情节上看，因非法行医被两次行政处罚，在第三次非法行医被查处，予以刑事追责，较犯非法行医罪刑满释放后又因非法行医被查处，刑事处罚明显重于两次行政处罚，后者的刑事处罚相当于有三次行政处罚，从处罚次数上也比前者重，行为的危害性更大，被告人的人身危险性更大，具有刑罚处罚性。从现场勘查笔录、现场照片看，上诉人陈某某在其居住处为他人从事非法医疗活动，场所内无任何医疗设备、药品用于应对突发情况，也不具备从事医疗活动条件，给患者带来隐患。因此，本案认定被告人陈某某的行为属于非法行医罪的“其他情节严重”情形；予以入罪追责，符合法律规定。

总之，刑法的谦抑性和严厉性，要求我们适用刑法时要慎重。在法律无明确规定，质疑相关行为能否入罪时，我们应从本罪构成要件出发，提炼法律明确列举情形的关键特征，准确运用法律方法解释法律条文含义，甄别行为性质，达到准确适用法律的目的。

编写人：江苏省宿迁市中级人民法院 白金

(五) 破坏环境资源保护罪

37

不当贮存、运输“副产盐”行为的性质认定

——戴某等污染环境案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江西省南昌市中级人民法院(2022)赣01刑终359号刑事裁定书

2. 案由：污染环境罪

【基本案情】

2016年以来，被告人戴某在未取得经营处置危险废物许可证的情况下，为获取企业高额“副产盐处置补贴款”，长期违法违规从事危废、固废等“副产盐”的收集、运输、处置工作。2017年下半年，戴某在网上发帖找人处理“副产盐”。2017年10月，被告人肖某通过百度贴吧联系戴某帮其处理“副产盐”。之后二人约定，由肖某负责租赁场地，戴某负责运输，每处理1吨“副产盐”给肖某45~55元不等的补贴。2017年11月至2018年1月，戴某委托被告人钟某负责运输，将1200余吨不同企业生产的“副产盐”拆包混合后堆放在肖某租赁的某场地。肖某在未做任何保护措施下将“副产盐”露天堆放，造成“副产盐”流失上百吨、周边土壤被污染的严重后果。该批“副产盐”经抽样检测为具有2,4,6-三氯苯酚浸出毒性危险特性的危险废物。2018年1月底，戴某委托钟某代为处理“副产盐”。钟某与肖某签订每月处置1000吨“副产盐”的

处置协议，并约定补贴费用等。2018年2月，钟某从戴某的某仓库将211吨混合后的“副产盐”运输到肖某租用的场地露天堆放，导致该批“副产盐”流失70余吨，造成周边土壤、水体被污染的严重后果。案发后经检测，该批“副产盐”为具有2,4,6-三氯苯酚浸出毒性危险特性的危险废物。该批“副产盐”被雨水冲刷后剩余130吨，新建区环保局依法进行了无害化处理，处理费用667550元。2018年2月以来，在明知发生“副产盐”毒死鱼事件后，钟某多次请货车、叉车帮助戴某转移、装卸剩余“副产盐”，并帮助戴某租赁场地继续露天违法违规贮存“副产盐”。

2016年12月至2020年6月，戴某帮助江西某药业公司处理“副产盐”11671.94吨，获得“补贴款”3017903.8元。经鉴定，上述“副产盐”为工业固体废物，在未进行危险废物鉴别前应当按照危险废物进行管理。

2016年5月至2017年3月，戴某帮助江西某化工公司处理“副产盐”5096.57吨，获得“补贴款”787450.9元。经鉴定，上述“副产盐”为危险固体废物。

【案件焦点】

行为人在未取得危险废物经营许可证的情况下从事“副产盐”的收集、贮存、运输等行为的性质认定。